# Ex literis cardinalium — Episcopo Tergestino de matrimoniis fraudulentis et mixtis et de abstinentia sabbati

GREGORIUS PP. XVI. · 1839-02-09 · Latin

Venerabili fratri Matthaeo episcopo Tergestino et Iustinopolitano.

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem.

Ex literis cardinalium Nostrae congregationis S. Officii datis ad te, inde a die decima quarta iulii superioris anni, nosti iam, venerabilis fra- ter, ipsos, post rem maturo iudicio perpensam, irrita declarasse, Nobis etiam approbantibus, matrimonia nonnulla, quae viri quidam et mu- lieres aliarum dioecesium in paroeciis sub epi- scopali auctoritate tua positis celebraverant, postquam inibi paucas hebdomades non alio consilio mansissent nisi ut easdem nuptias frau-

dulenter inirent, reversuri deinceps, ut reversi

sunt, in priorem domicilii sui locum. Nullum adhuc ad literas illas a fraternitate tua respon- sum advenit, sed alio viro gravissimo referente, intelleximus, te quidem indoluisse de factis hu- iusmodi, ac porro cavere ne in posterum si- milia contingant.

Igitur etiamsi gratius fuisset ex tua id respon-

_ sione cognoscere, ipsam tuam quam adhibes diligentiam meritis prosequimur laudibus. At vero ignorare te nolumus, paucos ante dies postulatam a Nobis fuisse sanationem novi matrimonii, quod vir quidam et mulier dioe- cesis Venetae istic pari ratione, videlicet post fraudulentam paucarum hebdomadarum mo- ram, mense octobri contraxerunt. Hoc sane proprio alicuius parochi ausu, atque inscio te, contigisse arbitramur, sed res profecto est eiusmodi, ut abstinere prorsus non possimus, quin obtest:mur enixius fraternitatem tuam, ut similibus casibus impediendis maiorem adhuc sedulitatem toto animi studio impendere non omittas. Sunt autem et alia nonnulla, quae istic contigisse rescivimus Ecclesiae regulis mi- nime consona, de quibus Nos ipsi communi- care tecum voluimus familiaribus hisce literis,

scilicet ut Nostro muneri satisfaciamus, atque -

ut pro singulari Nostra in te charitate, tuas pa- storales curas auctoritate et hortatibus Nostris adiuvemus. Primum ergo nuptiae quas ob pa- rochi proprii absentiam extitisse irritas memo- ravimus, initae istic fuerant inter alteram par- tem catholicam, alteram autem haereticam}; nec vero ignoramus haud rarum inter vos esse ca- sum mixtorum connubiorum, quae licet eodem quo nuptiae illae, irritantis defectus vitio non laborent, gravissime tamen ecclesiasticis legibus interdicta sunt. Quid autem si aliguod huius- modi matrimonium debitis etiam cautionibus aliqua ex parte praefermissis contractum esset ? Nihil equidem hac speciatim de re suspicari volumus, sed ut fuerit, tuum certe est, vene- rabilis frater, omnes pastoralis zeli nervos in- tendere, ut catholici seu viri seu mulieres, qui- cumque mixtis nuptiis innodati antehac sunt, in professione verae fidei Sanctaeque Matris Ec- clesiae obedientia firmiter perseverent; et hae- reticum coniugem opportunis modis, ac praeser- tim exemplo bonorum operum, fusisque ad Deum precibus ab errore viae suae revocare studeant, atque interim filios utriusque sexus, nemine prorsus excepto, in sanctitate catholicae eiusdem religionis sollerter educare non negli- gant. In posterum vero ne cesses catholicos, qui sub te sunt, omni nisu deterrere a nuptiis eiusmodi in animarum suarum perniciem ineun- dis, et si quando gravior aliqua causa suadere videbitur, ut ecclesiastica lex eas interdicens re- _ laxetur, memineris, ven. frater, in quovis pe- culiari casu dispensationem postulandam fore, apud hance Apostolicam Sedem: a qua si con- cessa illa fuerit, pertinebit deinde ad tuum of- ficium advigilare impensius in parochos curiam- que ipsam tuam, ut religiose adhibeantur cau- liones praedictae, ad tuendam catholicae partis | religionem, ad conversionem partis haereticae

procurandam , ad catholicam denique prolis educationem spectantes, quas in dispensationis literis iniunctas invenies. Quo in genere pecu- liarem hodie sedulitatem exposcit postrema illa cautio, ut prolis universae utriusque sexus ad veram fidem institutio in tuto ponatur ; quan- doquidem ii, qui ex adverso sunt, tantopere laborant, ut catholici coniuges, de spiritali filio- rum vita nihil solliciti, ipsos seu ipsorum ali- quos ad haereticae partis arbitrium educandos relinquant. Haud certe ignoras, ven. frater, quod ab ipso suscepti pontificatus exordio cu- ras adhibuerimus ut malis occurreremus, quae ob sanctissimas Ecclesiae regulas in ipsa hac mi- xtorum matrimoniorum causa neglectas, non uno in loco invalescebant; et quantis novissime animi angoribus eamdem ob causam a fecti su- mus, atque adhuc afficimur. Jtaque supervaca- neum ducimus hortari te pluribus, ut caveas etiam atque etiam n? violentur eaedem regulae in tuis istis dioecesibus, quae cum in Italia seu in ipso Italiae confinio extent; gravius profecto ac longe luctuosius esset scandalum, si quod ea in re pravo apud vos usu induceretur. Sequi- tur nunc ut de altero dicamus disciplinae ca- pite, cuius relaxationem non' modo non impe- ditam istic pro viribus, quod tuum munus sane poscebat, sed nuper a te ipso, ven. frater, ad tempus minime definitum, Nobis inconsultis planeque insciis,

permissam fuisse cognovimus. Scilicet relatum ad Nos est, edixisse te ut in diebus sabbati vesci carnibus liceat, donec aliter deinde statueris. Vix autem explicare verbis possumus, quantum ex huiusmodi nuntio con- cepimus animo dolorem, cum praesertim pro- spiciamus futurum, ut res, nisi promptum ha- beat remedium, eo denique deventura sit, ut omnimoda desuetudo abstinentiae diebus_ illis praeceptae in dioeceses tuas inducatur. Itaque Nostrum omnino duximus te, ven. frater, ad- monere Officii tui atque obtestari in Domino vehementer, ut abrogata quamprimum permis- sione illa, memoratam abstinentiam utrique isti gregi tuo inculces. Nec refert, si plures istic sunt, qui abstinere in sabbato a carnibus no- lint. Enimvero si Ecclesiae leges ad voluntatem hominum huiusmodi metiri oporteat, actum erit de tota pene ecclesiastica disciplina, cuius sanctiones hodie praesertim a multis violatas conspicimus. Sed horum contumacia impedi- mento esse non debet, quominus Sancta Mater Ecclesia exigat pro suo iure a christiano po- pulo observantias salutares, nec deerunt um- quam alii haud sane pauci fideles, qui easdem in spiritu humilitatis et poenitentiae, atque adeo cum uberi animarum suarum fructu custodiant. Ceterum (quod supra etiam indicavimus) omni certe ope curandum est, ut ipsi illi, qui apud vos sunt, praeceptorum ecclesiae violatores ad

meliorem frugem convertantur. Quam quidem ad rem magna profecto vis est in disciplina cleri, pimirum ut sacerdotes omnes sacra doc- trina satis instructi sint, sedulamque erudiendo et exhortando populo operam navent, ac dili- gentes item se ostendant in sacramentis admi- nistrandis, ceterisque ordinis sui functionibus sancte decenterque obeundis; canones denique qui sunt de clericorum vita et honestate fide- liter servent, atque ita laicis hominibus verbo iuxta exemploque praeluceant. Haud sane am- bigimus, ven, frater, quin tu pro tuo munere in idipsum advigiles. Sed quoniam relatum est Nobis plura nihilominus in hoc genere istic desiderari, et sacerdotes quosdam officii sui negligentes otio desidiaque torpescere; hinc tuam eamdemque sollicitudinem Nostris quoque monitis censuimus excitandam, De reliquo si quid erit, in quo commodare tibi possimus, praesertim si ad gregis quoque tui utilitatem pertineat, scias, ven. frater, Nos ad id prout expedire in Domino videbitur, praestandum paratissimos fore. Interea Deum per merita Iesu Christi, omni qua possumus supplicum precum contentione, oramus, ut adsit tibi semper propitius in abundantia gratiae, atque in utraque vinea tuae fidei concredita iustitiae fruges amplificet. Denique coelestis huius praesidii auspicem, et Nostrae in te peculiaris benevolentiae pignus adiungimus apostolicam benedictionem, quam tibi ipsi, ven. frater, tuisque ovibus intimo cordis affectu peramanter impertimur.

Datum Romae apud s. Petrum die nona februarii millesimo octingentesimo trigesimo nono, pontificatus Nostri anno nono,

**Source.** Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.